ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވަޢުދު ތަންފީޛުކުރުވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކުރައްވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީޑަ" ކިޔާ ޕްރޮޕަރޓީ ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ނަޝީދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވި ކްރިސްޓޯ ބީޗް ނިކޮލާ ގޯރޭގެ ހިސާބުން ހިއްސާކުރުމާއި، (ހަމަޖެހި ވަޢުދަ) އާއި ޑރ. ވިސްނުމާ އަދި ދެފަރާތުގެ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިގެން ކަމަށާއި، އެއީ އެ ޑރ. ގެ ކަން އަދި އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށްވާތީ ކަމަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އެ ފައިސާ ދިނުމުގެ މުއްދަތާމެދު އެއްވެސް ސަރުކާރެއް ނުވަތަ ނިޝާނަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދިން ޖަވާބުގައި 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގައި، ދެފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގުތަކާ އިތުރަށް ބަހުސްކޮށްފައިވެއެވެ. 3 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިއަށް 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ނުވަތަ 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވިއްކައިފާނެ ވައުދަކާ ޚިލާފަށް ޕްރޮޕަރޓީ ވިއްކާލުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އިޙްތިޔާރުގެ ނޫންކަމަށް ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ތަފާތުނުވެސް އިޙްތިޔާރުގެ ނޫންކަމާއި، އަސަރު ތަންފީޛުކުރުވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އެކަމަށް ނެތްކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ގަޟިއްޔާ

ޢ ރ. އަލަކާ ސިނާނުގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޖީލާ" ވިއްލާތެރޭގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުވަދު ކުޅަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަން ބުން، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ދޫކޮށް އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް ދޫކުރިކަން ކުރުމަށް އެދި، ޢ ރ. އަލަކާ ސިނާނުގެ ދަޢުވާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮތުކަމަށްވާތީ، އެ ފައިސާއަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރު މިންވަރަށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ގަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. (ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ތާއީދުކުރައްވާފައި، މައިގަނޑު ދެގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

1. ޢ ރ. އަލަކާ ސިނާނުގެ އަތުން US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުރަހަލާފައިވާ، ޢާޤިދުދުވެރެއް ނަތީ ދިނުމަށް ހުރަހަލާފައިވާ ފައިސާއާއިކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުއްވުން، އެއީ ޢާދިލުގެއްގެ ނަތީ އަދި ތަންފީޛުކުރަން މަގެއް ނެތް ހުރަހަލުމެއްކަމަށް ޢ ރ. އަލަކާ ސިނާނު އިއުތިރާފުވެފައިވާކަން؛
2. ބުނުއްވުން އިޢުތިރާފުގެ ބަދަލުކޮށްދޭން އިނގޭގައި، ޢ ރ. އަލަކާ ސިނާނުގެ އާއި ކުރިއްސިމެހި ޖުޑިޝަލް ނިޒާމު ގެދޮރު އާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނިޔަތް ކަމަށް؛
3. އުޅަނދުގެ މިވިޔަފާރިކަން ބަދަލުވުމަކީ ނުލިބޭ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އިޚްތިޔާރު ޢ ރ. އަލަކާ ސިނާނުގެ އަތަށް އެ ވަގުތު ދީފައި އޮތްކަމަށް؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޢ ރ. އަލަކާ ސިނާނު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އޮތުމާއެކު، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ނިޔަތްކޮށްދިނުމާއި، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަރަބަރުކުރުވި އިސްތިސްނާގެ ދަށުން މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޢާރަފްކޮށްދޭން ނުކުތާތަކެއްކަން؛
5. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަދާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެގެ ނެތް ޙާލަތުގައި، މި ހުކުމްކުރުމުގައި މުގްދާރު އޮތް ޝަރީޢަތް އިޖުރާއަތް ބަލަހައްޓާ ސަބަބެއް ނުވެކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ރ. އަހަރާ ސިނާންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާގުޅޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ރ. އަހަރާ ސިނާންގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރު ކޮންޓްރެކްޓް ވެއްޓިގެން ނިންމާކަމުން ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤުރާރުގައިވާ "ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓުން" މި ޢިބާރާތަކީ މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އޭގެން ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާ އިބާރާތެއް ކަމުގައި، ޖ.ރ. އަހަރާ ސިނާންގެ އިޤުރާރު ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ކަރުދާސްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް، އެއް އިޤުރާރުގެ ތަފްސީލުން ޖ.ރ. އަހަރާ ސިނާންގެ ބަޔާން ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ނުކުތާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރާތު ނުކުތާ، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި އަމަލު ނުކުރަންޖެހުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކޮރިސްޕޮންޑެންސް ދެކޮޅަށް އެޑްވާންސް ފިހޭ ލިޔުންތަކުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ސިފަ ޖ.ރ. އަހަރާ ސިނާންގެ ކޮރިސްޕޮންޑެންސް ގެނައުމަށް އާ ދެއްކުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށް، މުޢާމަލާތު ނިޔަތުގައި ފޮނުވާ ފައިސާ ބަލައިގަތް ބަޔާންކުރުގެ ޖ.ރ. އަހަރާ ސިނާނު ކޮންމެ ހަމަޖެހުމެއް ނެތިކަމަށް ނަގާފައި ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސްޓޮޕަލް މަބްދައު ކޮރިސްޕޮންޑެންސް އެޕްލައި ނުކުރާނެ ކަމާއި، އެހެންކަމުން ޢިނާޔަތްތެރިވުމުގެ ދަރަޖަ މި މަބްދައު މަބްދައު ކޮރިސްޕޮންޑެންސް ހިނގާދިޔަ ހާލަތްތަކުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަބްދައު ދެއްކުމުގެ ދަޢުވާ ރަސްމީކޮށް އަސާސީ ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ވޭތުވި ޒަމާނުގައި ދިރިއުޅެގެން ދިޔަ" މި މާނައިގައި ޤިޔާސީ ތަޢާރުފުގެ ބަދިޔުޅުއްވި އުސޫލާއި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަކިން ވަޒީފާ ދަރަޖަތަކުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބިނާވާ ޤާނޫނީ މުދާ ނަގައިދޭ ބަދިޔުޅުއްވި ފަސް ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް، މުޤައްރިރު ނުވާ އަދި އެގޮތުގައި އޮތް ބަސްކާރު ދެކުނުކަމުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހިއްސާވާ ވަޒީފާތަކުން ޢަމަލު ކުރުމަށްވެސް ކަނޑައަޅައިދީ ހުރި ނުކުތާއެއް ނެތް ކަމަށް ކަމަށާއި، ވަޒީފާތު ތަރުތީބުގެ ނިޔަތުގައި އެހެން ވަޒީފާ ދެކޮޅު ކޮންމެ ތަރުތީބުން ޝަރުޢީ ހައިސިއްޔަތު ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ބަޔާންކުރި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބުނާނެ ބާރެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން އެކުލެވިގެންވާ މި ބެންޗުގެ ތަޢުލީމީ ފަނޑިޔާރުން އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރި ޙުކުމުގެ ނިޔަތުގައި ފަނޑިޔާރުން ބުނާފައިވާނެއެވެ. 14 ޖަނަވަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާޟީ އުސްތާޛު

---

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ހަވާލުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވާނެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮފަރ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ދައްކާފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރުމަކީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލުކުރުމަކާ ނުލައި އެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ޤަބޫލުކުރުމެވެ. ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދި މީގެ ދަށުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ، ކުރިން ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފަރާތް ދެފަރާތުން "ޤަބޫލު ކުރެވިފައިވާ" ކަމަށް ބުނާ އެއްބަސްވުމަކީ ވަކި ސިފައެއް ހުރި އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޝަރުޠު ހުށަހެޅުމާ ދިމާވާ ގޮތެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމާއި ޤަބޫލުކުރުމަކީ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ބުނެދޭންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރުމަށް ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރުމަކަށް އަންގައިދިނުމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަށް އިޝާރާތްކޮށް ނުވަތަ ސޮއިކޮށްގެން އޮތުމަކީ ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ޤަބޫލުކުރުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއިރުގައި، ޤަބޫލުކުރުމަށް އެކަމަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކޮންމެ ގޮތަކުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ކޮށްދާނެއެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް ދިމާވާ ދޫކޮށްލާ ކަމެއް، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައިދިޔަކަމަށް ނިންމާނަމަ ސާބިތުކުރުން ބޮޑު، އެ ހުށަހެޅުން ނިމުން ލައިސްވެފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤާސިމްއާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބޮޑު ކޮންޓްރެކްޓުތަކަކީ ފަރާތް ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދެކޮޅުވާގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ނޯޓިސް، ވަކިވެގެން ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވާގޮތަށް ބެލެވޭކަން ނެތެވެ. ފަހުން ދިމާވާ އިޖްރާއާތުގެ ނޮޓިސްކަމުގައި، އެކަން ވަކިފަރާތަކުން ގެންގުޅުން ނޯޓިސް، މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ހުށަހެޅުން ސާބިތުކުރުން ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އެއްފަރާތަކުން ބަދަލުކުރުން ނުވެއެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެސް މިފަދަ މަޢާމަލާތް، އެކަން ޢިލްމަށް ދެއްކުމުގެ ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލްގައި ކޮންމެހެން، ނުވަތަ އެކަން ޢިލްމާއި ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައަޅާ މުސްތަޤްބަލްގައި ދިމާވާކަމަށް، ވަކިވަރަކަށް ޢިލްމާއި ޝަރީޢަތުގެ ސީދާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ ވަކިވަރަކަށް ޤަބޫލުގެ އިލްތިޒާމު ކަނޑައަޅާކަމެވެ.

9. ވަކިވަރަކަށް ޤަބޫލުކުރާ ޢަހުދުނާމާއެއްގެ ފުރިހަމަ އިލްތިޒާމުގެ ދުވަހުގައި ހިނގާފައި ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮޅު ދުވަހަކުން ވަކިވަރަކަށް މާލޭގެ ވައްޒަން ޝަރުޠުތަކުގެ އެކަން ޝަރުޠުތަކުން ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ކަނޑައަޅައިދީ، ފުރިހަމަ އިލްތިޒާމުގެ ހިނގާފައިވާކަން ބަލަން ސާބިތުވެއެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ޤާޢިދާއަކީ، އެ ޤާޢިދާގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެފައިވާ މަޝްހޫރު ބަސްކޮޅެކެވެ.

11. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ފަދަ، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައި ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/3 & 5/2) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގެ ގޮތުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް ވަދެފައިވާނަމަ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ވަޢުދު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ހާލަތުގައި، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ކުރާ ފަރާތުން ދިނުމަށް ވަޢުދުވާ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި އިލްތިޒާމެއް، ވަޢުދަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުމަށް ކުރި އިލްތިޒާމުތަކަކީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ކުރި އިލްތިޒާމުތަކެކެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރެވޭ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފަރާތެއް ވަޢުދުވެގެން އަނެއް ފަރާތެއް ބޭނުންކުރާ، އެފަދަ ވަޢުދެއް ކުރުމަށް ފަހު އެ ވަޢުދު ނުފުއްދާ ގޮތަށް ފަހުން ޢަމަލުކުރުމުގެ މަގު ބަންދުކުރުމެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވެނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ޤާއިމުވެފައިވާ ޤާނޫނީ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ގުޅުމެއް އޮތުމުން، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ އިންސާފު ހޯދުމަށް އަދާލަތުގެ ދާއިރާގައި އެކަށީގެންވެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭނުން ހުރި ފަހުގެ ހުކުމެއް ނެތް ކަމަށް ވާއިރު، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމެއް ހޯދިފައި ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ، ތިމާގެ ވަޢުދެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޒިންމާވާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޒަކާތުއްޖާ) އަށް ބަލާފައި ކުރި ހުކުމެއް ކަމުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވަޢުދާއި ވަޢުދުވި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލާލާއި އަދިވެސް ވަޢުދު ފުއްދުމަށް މަޖުބޫރުވާ ކަމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތުން ލާޒިމުވާ، ވަޢުދުފުއްދުން ވަޢުދު އެ ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެދޭގޮތަށް އިންޞާފުވާ ގޮތަށް އިލްތިޒާމްތަކާ ވެއްޖެ، ވަޢުދުވި ވަޢުދުން އެ ވަޢުދުގެ ވަޢުދު ހިފެހެއްޓުމަށް އިލްތިޒާމުވި ފަރާތް ވަޢުދު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަށް ވެއްޖެ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިތުރު މައްސަލައެއް ބަޔާން ކުރަމެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޒަކާތުއްޖާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު -2015/SC A/08 ޒަކާތުއްޖާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވަޢުދާއި ވަޢުދުވި ފަރާތް ދެމެދު މައްސަލަ ބަލާފައި ކަންކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ (ސިވިލް ކޯޓް) ވަޢުދުކުރި ފަރާތް، ވަޢުދު ދަށުކުރި ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްސަލަ ބަލާފައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި ކުރުމުގެ، އެ އިލްތިޒާމުގެ ސަބަބުން އާންމުން މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކުރިމަތިލާންޖެހުމުގެ، ކުރިމަތިވާފައިވާ ބާރުގެ ޚިލާފަށް ހިތުހުރި ހަމައެކަނި ގޮތެއް ފުދޭވަރަށް ވަޢުދު އިލްތިޒާމް ޢަމަލުކުރާކަން ވަޢުދުވި ފަރާތުން އޮޅުވާލާފައިވާ ދެލިކަމެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޖޯހަރުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި ގެއްލުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިއާޔަތްތަކުގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުމިނުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެމެދު ފާހަގަކުރެވޭ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ދަޢުވާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނީ ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ވާޖިބުވާ އެލެމެންޓުތައް މި ދަޢުވާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އެލެމެންޓުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނީ ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އެލެމެންޓުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްވަބްނަސް އޮޑް ދަސީވް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްވަބްނަސް އޮޑް ދަސީވް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠެއްކަން ބަދަލެއް އޮންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އިތުބާރުކޮށްގެން ނުވާ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމްވާގޮތާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އުމަރުއަކަށް އަނގައި (ވަޢުދު ލިބުނު) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަރަށް ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިވިލިޔަންސް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ދައްކުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަރަށް، (މުގާބިލް ނޮމިނަލްވެސް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެވިގެން، ވަޢުދު ދައްކުވާ ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގެއްލުން ނުވަތަ އިޤްތިސާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާން ޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަކީ ބަދަލު ދިނުމުން ހަމައެކަނި ފުއްދެވޭ، ގޮތަކަށް ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އިންސާފު ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ށަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ށަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނުހުންނަކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.